

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2967/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายปฏิพรรค ชุมดี

จำเลย

นายปฏิพรรค ชุมดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ทุกข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยไม่ได้เป็นการกระทำ โดยประมาท เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 ที่แก้ไขใหม่ การกระทำความผิดของจำเลยกระทำความผิดเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 6 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 64)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องนี้ เมื่อพ้นกำหนด เวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 วรรคหนึ่งส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณาต่อไป (อันดับ 68)

คำสั่ง

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 และตาม แบบพิมพ์ท้ายฎีกามี ข้อความว่า "รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว" ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในวัน นั้นเอง ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในวันนั้น จำเลยเพื่อยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำ สั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2537พ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 จึงต้องห้ามให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

---

จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537 และตาม แบบพิมพ์ท้ายฎีกามี ข้อความว่า "รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว" ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในวัน นั้นเอง ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลชั้นต้นในวันนั้น จำเลยเพื่อยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำ สั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2537พ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 จึงต้องห้ามให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ